Unterlagen für das Fach Wirtschaft und Recht in der Klasse 1I

Jacques Mock Schindler

05. November 2026

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaft und Recht (1l) **3**
Programm 3
Hilfsmittel für den Unterricht 4
Beurteilung 4

I. Einführung ins Recht **5**

1. Einführung ins Recht **6**
1.1. Das Recht als Friedensordnung 6
1.2. Was das Recht leisten muss 9

2. Gesetze **10**

Appendices **12**

Literaturverzeichnis **12**

Wirtschaft und Recht (1I)

In diesem Repository werden die Informationen für den Unterricht im Fach Wirtschaft und Recht zur Verfügung gestellt.

Programm

Das Programm entspricht dem aktuellen Stand der Planung. Es kann zu Änderungen kommen.

Datum	Thema
18/08/2026	Einstieg und Semesterüberblick
20/08/2026	BWL-Einführung: Grundbegriffe
25/08/2026	Ökonomisches Prinzip
27/08/2026	Wertschöpfung und Kennzahlen
01/09/2026	Übungen Grundbegriffe
03/09/2026	Abschluss BWL-Einführung
08/09/2026	Unternehmenstypologie I
10/09/2026	Unternehmenstypologie II
15/09/2026	Unternehmenstypologie III
17/09/2026	Unternehmenstypologie IV
22/09/2026	Vertiefung und Prüfungsvorbereitung
24/09/2026	Prüfung 1: BWL-Einführung und Unternehmenstypologie
20/10/2026	Unternehmungskonzept I
22/10/2026	Unternehmungskonzept II
27/10/2026	Unternehmungskonzept III
29/10/2026	Unternehmungskonzept IV
03/11/2026	Unternehmungskonzept V
05/11/2026	Rechts-Einführung: Was ist Recht?
10/11/2026	Grundlagen des Staates
12/11/2026	Öffentliches und privates Recht
17/11/2026	Vertiefung und Prüfungsvorbereitung
19/11/2026	Prüfung 2: Unternehmungsmodell, Unternehmungskonzept und Einführung ins Recht
24/11/2026	Gliederung von ZGB und OR
26/11/2026	Falllösemethodik I

Datum	Thema
01/12/2026	Falllösemethodik II
03/12/2026	Fallübungen Rechtsordnung
08/12/2026	Rechtsanwendung und Aktualität
10/12/2026	Vertiefende Falllösungen
15/12/2026	Abschluss Rechts-Einführung
17/12/2026	Personenrecht: Rechtsfähigkeit
05/01/2027	Personenrecht: Handlungsfähigkeit
07/01/2027	Handlungsfähigkeit: Fälle
12/01/2027	Fallwerkstatt und Prüfungsvorbereitung
14/01/2027	Prüfung 3: Grundlagen des Rechts und Personenrecht
19/01/2027	Juristische Personen
21/01/2027	Sachenrecht: Grundbegriffe
26/01/2027	Personen- und Sachenrecht: Abschluss
28/01/2027	Reserve
02/02/2027	Reserve
04/02/2027	Reserve

Hilfsmittel für den Unterricht

Der Unterricht basiert auf den Lehrmitteln Krummenacher/Thoemmen, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre sowie einer Studienausgabe von ZGB und OR. Hier werden zu gegebener Zeit weitere Informationen bzw. Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Beurteilung

Die Note wird aus dem Durchschnitt der schriftlichen Prüfungen sowie der Benotung der mündlichen Beteiligung berechnet. Der Durchschnitt der Prüfungen zählt zu 90%, die mündliche Beteiligung zu 10%.

Falls jemand eine persönliche Besprechung wünscht, kann hier einen Termin für eine Sprechstunde reserviert werden (Rent-A-Mock).

Teil I.

Einführung ins Recht

1. Einführung ins Recht

Viele Lehrmittel führen in die Rechtsordnung ein, indem sie das Recht von Moral und Sitte abgrenzen. Dem soll an dieser Stelle eine alternative Begründung der Rechtsordnung an die Seite gestellt werden, die von der Aufgabe des Rechts ausgeht.

1.1. Das Recht als Friedensordnung

Zentrale Aufgabe des Rechts ist die Garantie des Friedens innerhalb einer Gesellschaft. Wie das umgesetzt wird, soll anhand der Justitia-Figur auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in Bern illustriert werden.



Abbildung 1.1.: Justitia-Figur auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in Bern. Quelle: Denkmalpflege der Stadt Bern.

Zentrales Attribut der Justitia-Figur ist das Schwert, das sie in der rechten Hand trägt. Ursprünglich das Symbol für die Blutgerichtsbarkeit, kann es auch als Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols gelesen werden. Thomas Hobbes beschreibt, was geschieht, wenn keine gemeinsame Macht über den Menschen steht, die das Recht durchsetzt: Jeder verfolgt seine Ansprüche selbst und mit Gewalt, und es herrscht der Krieg aller gegen alle.[1] Überträgt man diesen Gedanken auf die Gegenwart, heisst das: Setzt der Staat das Recht nicht durch, nehmen die Menschen das Recht in die eigene Hand.

Das Schwert zeigt damit auch, was das Recht von Moral und Sitte unterscheidet: Das Recht ist staatlich erzwingbar. Wer gegen Moral oder Sitte verstösst, muss mit gesellschaftlicher Missbilligung rechnen; wer gegen das Recht verstösst, muss damit rechnen, dass der Staat das Recht mit Zwang durchsetzt. Umgekehrt ist es den Einzelnen grundsätzlich verboten, ihre Ansprüche selbst mit Gewalt durchzusetzen (Selbsthilfeverbot). Die Rechtsordnung lässt nur eng begrenzte Ausnahmen zu, etwa die Notwehr (Art. 15 StGB), die Abwehr verbotener Eigenmacht gegen den eigenen Besitz (Art. 926 ZGB) oder die Selbsthilfe, wenn amtliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist (Art. 52 Abs. 3 OR).

Die Fokussierung auf den Rechtsfrieden bedeutet nicht, dass andere Aspekte des Rechts bedeutungslos sind. Die weiteren Attribute der Justitia-Figur können diese erklären:

- **Augenbinde**: Die Augenbinde bringt zum Ausdruck, dass das Recht ohne Ansehen der Person zur Anwendung kommen soll. Dieser Anspruch auf Gleichbehandlung wird heute in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV) festgehalten: "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich." Ohne Ansehen der Person zu urteilen, heisst auch, unparteiisch zu sein. Deshalb hat nach Art. 30 Abs. 1 BV jede Person Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht.
- **Waage**: Die Waage steht für das sorgfältige Abwägen der Argumente und Interessen der beteiligten Parteien. Dazu gehört, auf den konkreten Einzelfall einzugehen. Das ist kein Widerspruch zur Gleichbehandlung, sondern deren Kern: Gleiches ist nach Massgabe seiner Gleichheit gleich, Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Eine rein formale Gleichbehandlung, die alle Unterschiede ausblendet, würde bestehende Ungleichheiten unter Umständen noch verstärken. Ironisch bringt dies eine Figur in Anatole Frances Roman *Le Lys rouge* auf den Punkt: "Die majestätische Gleichheit des Gesetzes, das Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den Strassen zu betteln und Brot zu stehlen."[2] Wo das Gesetz dem Gericht bewusst Spielraum lässt, verlangt Art. 4 des Zivilgesetzbuches (ZGB), dass es nach "Recht und Billigkeit" entscheidet, also dem Einzelfall gerecht wird.
- **Männer zu Füssen der Justitia-Figur**: Die beiden Männer zu Füssen der Justitia-Figur stellen den Kaiser (links) und den Papst (rechts) dar. Aus der aktuellen Perspektive nicht sichtbar sind zwei weitere Männer – der Schultheiss der Stadt Bern sowie der Sultan (des Osmanischen Reiches). Üblicherweise werden die vier Figuren als Vertreter der vier Regierungsformen gedeutet: Theokratie (Papst), Monarchie (Kaiser), Autokratie (Sultan) und Republik (Schultheiss). Man kann in ihnen aber auch die aus Berner Sicht vier mächtigsten Männer der Welt sehen. Beide Deutungen führen zur gleichen

[1] Thomas Hobbes, *Leviathan: Or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesticall and Civil* (London, 1651), p. 62.
[2] Anatole France, *Le Lys rouge* (Paris: Calmann-Lévy, 1960), p. 113.

Aussage: Niemand – weder weltliche noch kirchliche Macht, weder Alleinherrscher noch Republik – steht über dem Recht. Dieser Grundsatz kommt heute in Art. 5 Abs. 1 BV zum Ausdruck: "Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht." Damit ist auch gesagt, woher das Recht seine Legitimität bezieht: In der Schweiz entsteht es in einem demokratisch geregelten Verfahren und nicht durch den Willen eines Herrschers.

- **Bein der Justitia-Figur**: Eigentlich nur eine Frage der Körperhaltung der Justitia-Figur. Trotzdem kann daraus ebenfalls eine wichtige Eigenschaft des Rechtssystems abgeleitet werden: Das Recht ist dynamisch. Es entwickelt sich mit der Gesellschaft fort. Gesellschaftliche Entwicklungen werden mit der Zeit im Recht und in der Rechtsanwendung abgebildet. Gleichzeitig steht die Figur fest auf dem anderen Bein: Das Recht darf sich nicht beliebig und überraschend ändern. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, was gilt, und ihr Verhalten danach ausrichten können (Rechtssicherheit).

1.2. Was das Recht leisten muss

Fasst man die Attribute der Justitia-Figur zusammen, ergeben sich die Ansprüche, die eine Rechtsordnung erfüllen muss:

Attribut	Anspruch an das Recht	Verankerung (Beispiele)
Schwert	Friedenssicherung und Durchsetzbarkeit	Gewaltmonopol, Selbsthilfeverbot
Augenbinde	Gleichbehandlung und Unparteilichkeit	Art. 8 Abs. 1 BV, Art. 30 Abs. 1 BV
Waage	Gerechtigkeit im Einzelfall	Art. 8 BV, Art. 4 ZGB
Männer zu Füssen	Bindung aller Macht an das Recht, Legitimität	Art. 5 Abs. 1 BV
Bein	Wandelbarkeit und Rechtssicherheit	Gesetzgebungsverfahren

Diese Ansprüche stehen teilweise in Spannung zueinander. Der Rechtsphilosoph Gustav Radbruch hat drei Grundwerte des Rechts unterschieden, die immer wieder gegeneinander abgewogen werden müssen: Gerechtigkeit, Zweckmässigkeit und Rechtssicherheit.[3] Eine Regel, die in jedem Einzelfall gerecht sein will, ist schwer vorhersehbar; eine Regel, die absolut sicher und gleichförmig angewendet wird, kann im Einzelfall ungerecht sein. Die Aufgabe der Rechtsordnung besteht darin, diese Werte so auszubalancieren, dass der Rechtsfrieden gewahrt bleibt.

[3] Gustav Radbruch zitiert nach Matthias Mahlmann, *Rechtsphilosophie und Rechtstheorie*, 6. Auflage, NomosLehrbuch (Baden-Baden: Nomos, 2021), 186.

2. Gesetze

In der Schweiz - wie in ganz Kontinentaleuropa - wird das geltende Recht in Gesetzen festgehalten. Wie diese Gesetze anzuwenden sind, wird in Art. 1 ZGB, Anwendung des Rechts, geregelt:

> [1]Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
>
> [2]Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
>
> [3]Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.

Art. 1 ZGB gilt formal nur für das Zivilgesetzbuch. Die ersten zehn Artikel des ZGB sind aber so allgemein formuliert, dass sie als allgemeine Rechtsgrundsätze für die ganze Schweizerische Rechtsordnung Geltung entfalten.

Abs. 1 dieser Bestimmung stellt dabei Wortlaut und Auslegung auf die gleiche Stufe. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das Gesetz zum Teil bewusst offen formuliert worden ist. Es soll damit einer unbestimmten Vielzahl von Fällen gerecht werden können. Bei der Auslegung ist grundsätzlich vom Wortlaut auszugehen. Es ist aber zu berücksichtigen, welche Rahmenbedingungen zur Zeit des Erlasses der Bestimmung geherrscht haben, welche Zielsetzung der Gesetzgeber verfolgt hat bzw. wie sich die Rahmenbedingungen seit dem Zeitpunkt des Erlasses verändert haben. Als Hilfestellung kann dabei auf die Materialien, das sind die Ratsprotokolle der Beratung des Erlasses und die bundesrätliche Botschaft, Lehre und Rechtsprechung abgestellt werden.

Kann dem Gesetz für eine bestimmte Frage keine Regelung entnommen werden, hat das Gericht nach Abs. 2, erste Satzhälfte, auf Gewohnheitsrecht abzustellen. Gewohnheitsrecht entsteht, wenn eine Regel während langer Zeit ununterbrochen befolgt wird und die Beteiligten überzeugt sind, dass sie rechtlich verbindlich ist. In einer zunehmend heterogenen Gesellschaft nimmt die Regelungsdichte stetig zu und es gibt immer weniger Lücken, welche das Gericht durch Gewohnheitsrecht zu füllen hat; entsprechend gib es immer weniger Beispiele für Gewohnheitsrecht.

Die zweite Satzhälfte von Abs. 2 regelt den interessanten Fall, dass das Gericht eine Gesetzeslücke zu füllen hat, ohne dafür auf Gewohnheitsrecht zurückgreifen zu können. In diesen Fällen soll es nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (Entscheid *modo legislatoris*). Das Gericht darf also nicht einfach den Einzelfall nach seinem Gutdünken entscheiden. Es muss eine allgemeine Regel bilden, die für alle gleichgelagerten Fälle gelten

könnte. Darin zeigt sich eine Parallele zum kategorischen Imperativ Kants,[1] nach dem eine Maxime nur dann taugt, wenn sie als allgemeines Gesetz gelten kann. Anders als bei Kant bleibt das Gericht dabei aber an die Wertungen der bestehenden Rechtsordnung gebunden und folgt nach Abs. 3 bewährter Lehre und Überlieferung.

[1] Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 4. Aufl. (Frankfurt ; Leipzig, 1794), 98, https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001607314.

Literaturverzeichnis

France, Anatole. *Le Lys rouge*. Paris: Calmann-Lévy, 1960.

Hobbes, Thomas. *Leviathan: Or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesticall and Civil*. London, 1651.

Kant, Immanuel. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. 4. Aufl. Frankfurt ; Leipzig, 1794. https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001607314.

Mahlmann, Matthias. *Rechtsphilosophie und Rechtstheorie*. 6. Auflage. NomosLehrbuch. Baden-Baden: Nomos, 2021.